

1032912-07.2022.8.26.0602

Classe: Mandado de Segurança Criminal

Assunto: Cerceamento de Defesa

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... no qual está sendo acusado de tráfico de drogas, inclusive encontrando-se preso preventivamente. Alega a impetrante ainda que, tem como atividade a locação de veículo para motoristas de aplicativos por meio da sua empresa Luggber Locadora de Veículo Ltda, razão pela qual, a apreensão do veículo ocasiona sérios prejuízos a sua atividade. Informa a impetrante que o veículo está em nome ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1032912-07.2022.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1032912-07.2022.8.26.0602

Classe - Assunto:

Mandado de Segurança Criminal - Cerceamento de Defesa

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Impetrante:

Adriana Maria Costa Pellizzari

Impetrado:

Ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia da Delegacia Seccional de Polícia Civil da Deic - Divisão Especializada de Inves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interpretado por ADRIANA MARIA DA COSTA PELLIZZARI contra ato do Delegado de Polícia da Delegacia Seccional de Polícia Civil da Deic - Divisão Especializada de Investigações Criminais de Sorocaba - 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Alega em síntese que, é legítima proprietária do veículo marca RENAULT, modelo Logan EXP 1.6, ano de fabricação 2012, modelo 2013, placas 00W7H31. Aduz ainda que, aluga o referido veículo exclusivamente para motoristas de aplicativos, conforme contratos de locação juntados nos autos. Informe que em 07/06/2022, locou o veículo descrito à LOAMIM PEREIRA PROENÇA, onde ficou ajustado que o locatário pagaria a importância de R\$ 500,00, semanais pela locação do bem. Ocorreu que, no dia 18/08/2022, o locatário do veículo se envolveu na ocorrência narrada pelo inquérito policial nº 2226849-11.2022 e boletim de

ocorrência FE8037-1/2022, no qual está sendo acusado de tráfico de drogas, inclusive encontrando-se preso preventivamente. Alega a impetrante ainda que, tem como atividade a locação de veículo para motoristas de aplicativos por meio da sua empresa Luggber Locadora de Veículo Ltda, razão pela qual, a apreensão do veículo ocasiona sérios prejuízos a sua atividade. Informa a impetrante que o veículo está em nome da pessoa física, porque adquirido antes da constituição da pessoa jurídica, cuja atividade é a locação de veículo. Requer a liberação do veículo por ser terceiro de boa-fé, que nada teve com o delito praticado pelo réu Loamim Pereira Proença.

A decisão de fls. 304/305.

Informações da autoridade coatora juntada às fls. 316/319. Informa que os autos do inquérito policial foram remetidos à Juízo aos 19/08/2022, desde então, o encargo de eventual devolução de veículo apreendido em transporte de droga ilícita recai exclusivamente a autoridade policial, nos termos do art. 60, § 6º da Lei 14.322/2022.

Manifestação do Ministério Público às fls. 335/336.

Petição da impetrante, informando que o bem foi devolvido pela autoridade coatora. É o relatório. DECIDO.

A impetrante locou o bem, objeto do presente Mandado de Segurança à pessoa denunciada por tráfico de drogas.

O terceiro prejudicado, que é proprietário de um bem apreendido e utilizado para a prática de um delito, deverá tê-lo restituído, uma vez que é terceiro de boa-fé, não podendo, portanto, ser apenado indiretamente com a infração não cometida por ele.

Sendo assim, a impetrante não pode ter seu direito restringido por conduta ilícita que não praticou, sendo que a norma legal nesse caso deverá ser aplicada no sentido de proteger o direito de uso e gozo do bem pelo proprietário.

Os documentos acostados aos autos comprovam que a impetrante é a verdadeira proprietária do veículo, não podendo ser privada da posse de seu bem, que com certeza poderá sofrer os danos da deterioração e da depreciação.

Assim, os elementos constantes dos autos autorizam concluir pela presença do direito líquido e certo da impetrante, impondo-se a restituição da posse do veículo apreendido.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - CRIMINAL Nº 1.0000. 14.013634-2/000 - Comarca de Belo Horizonte - Impetrante: M.L.L.S. - Autoridade coatora: Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte - Litisconsortes: N.R.L.A., L.C.F.S., L.L.S., B.S.A.O., A.P.S.R. - Relator: DES. DOORGAL ANDRADA Acórdão Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Mandado de segurança - Matéria criminal - Apreensão de bens - Veículo - Utilização na prática de crime - Terceiro prejudicado - Liberação - Possibilidade - Bem apreendido - Interesse para o processo - Proprietário - Restituição na condição de depositário - Concessão parcial da ordem.

Ementa: Mandado de segurança criminal. Restituição de bem apreendido, utilizado para a prática de crime. Terceiro prejudicado. Possibilidade de liberação do bem na condição de depositário. Ordem concedida parcialmente. Conformidade da ata dos julgamentos, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM. Belo Horizonte, 7 de maio de 2014. - Doorgal Andrada - Relator.

No entanto, por ter sido o veículo supostamente utilizado na prática de delito e, tendo em vista que esse bem interessa ao processo, deve o bem ser restituído à impetrante, a qual ficará na condição de depositário.

Com essas considerações, ao vislumbrar a alegada lesão a direito líquido e certo, CONCEDO A ORDEM para determinar seja repassada à impetrante a posse do veículo RENAULT LOGAN EXP 16, cor Prata, Placa 00WH7H31, ano de fabricação 2012, modelo 2013, cidade de SOROCABA-SP, CHASSI 93YLSR76HDJ447382, a qual ficará na condição de depositário do bem, não podendo vender o veículo até decisão final, podendo licenciá-lo, transitar, aluga-lo, etc.

Sem custas e sem honorários. Notifique-se a autoridade coatora, consoante artigo 13 da Lei 12.016/09.

Nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/09, a presente decisão está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

P.I.C..

Sorocaba, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA